



PUTUSAN

Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Joni**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Villa Diamond Blok C1/12 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau / Jalan Setiabudi No. 159 Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Abdul Aziz, S.H., M.H., Masrul, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Qhoinul Mustakim, S.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Christian Pahal William Hutasoit, S.H. Dewo Rianata, S.H., Afrizal Rizky, S.H., M.H., Muhammad Rakha Syahputra, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan.

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 100 (seratus) butir narkoba jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda, dengan berat bersih 40,74 gram;
 - 1 (satu) bungkus Plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Putih No. WhatsApp 087815405024.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Joni, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 03.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Indomaret yang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.55 WIB, Saudara Andi yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan “*Bro, bisa tidak minta tolong antarkan barang (pil ekstasi)*”, Terdakwa jawab “*Ya bisa, bro*”, kemudian Saudara Andi mengatakan “*Minta tolong antarkan ke*

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dekat SPBU Arifin Ahmad, nanti ada yang menghubungi disana, barangnya ada seratus butir", Terdakwa jawab "Yalah bro", lalu Saudara Andi mengatakan "Nanti ambil barangnya (pil ekstasi) di bawah tiang listrik dekat simpang Jalan Cempaka ya, bungkus plastik hitam", Terdakwa jawab "Oke bro". Sesudah itu dengan menggunakan transportasi online Terdakwa berangkat menuju ke Jalan Cempaka Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB, setelah Terdakwa tiba di Jalan Cempaka Kota Pekanbaru, Terdakwa menghubungi Saudara Andi dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus Plastik warna Hitam berisi narkotika jenis pil ekstasi yang telah diletakkan di bawah tiang listrik di persimpangan jalan, sesudah Terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasi tersebut lalu Terdakwa memesan transportasi online menuju ke Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, dan setelah tiba di SPBU Arifin Ahmad sambil menanti dihubungi orang yang akan menerima narkotika jenis pil ekstasi, Terdakwa menunggu di Indomaret yang berada di Areal SPBU. Selanjutnya sekira pukul 03.15 WIB, Saksi William S.G.T. Aritonang dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkotika, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di Indomaret. Sewaktu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Arfi Wahyudi selaku Karyawan Indomaret pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik warna Hitam berisi narkotika jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Putih No. WhatsApp 0878 1540 5024. Sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis pil ekstasi tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Andi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Joni, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 655/BB/VIII/10267/2024 Tanggal 22 Agustus 2024, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat kotor 49,08 gram dan berat bersih 40,74 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 4,08 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,41 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat bersih 36,25 gram untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 8,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2224/NNF/2024 Tanggal 06 September 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Tablet logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 4,08 gram yang disita dari Joni, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Mefedron, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-75 (tujuh puluh lima) sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan sisa barang bukti berupa Tablet logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 8 (delapan) butir setelah diperiksa dengan berat bersih 3,26 gram.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Joni, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 03.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Indomaret yang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi William S.G.T. Aritonang dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkoba, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi William S.G.T. Aritonang dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.15 WIB, Saksi William S.G.T. Aritonang dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di Indomaret yang berada di SPBU Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Arfi Wahyudi selaku Karyawan Indomaret pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik warna Hitam berisi narkoba jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Putih No. WhatsApp 0878 1540 5024. Sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis pil ekstasi tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Andi yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Joni, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 655/BB/VIII/10267/2024 Tanggal 22 Agustus 2024, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat kotor 49,08 gram dan berat bersih 40,74 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 4,08 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,41 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat bersih 36,25 gram untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 8,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2224/NNF/2024 Tanggal 06 September 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Tablet logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 4,08 gram yang disita dari Joni, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Mefedron, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-75 (tujuh puluh lima) sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan sisa barang bukti berupa Tablet logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 8 (delapan) butir setelah diperiksa dengan berat bersih 3,26 gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi William S.G.T. Aritonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi William S.G.T. Aritonang dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 03.15 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Indomaret yang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan bermula pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi William S.G.T. Aritonang dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkotika, mendapat informasi tersebut kemudian



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Saksi William S.G.T. Aritonang dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.15 WIB, Saksi William S.G.T. Aritonang dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di Indomaret yang berada di SPBU Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Karyawan Indomaret pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik warna Hitam berisi narkotika jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Putih No. WhatsApp 0878 1540 5024. Sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis pil ekstasi tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Andi yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Plastik warna Hitam berisi narkotika jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Putih No. WhatsApp 0878 1540 5024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yogas Aditya Fawwaz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi William S.G.T. Aritonang dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 03.15 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Indomaret yang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan bermula pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi William S.G.T. Aritonang dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz mendapat informasi dari masyarakat



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



terkait peredaran gelap narkoba, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi William S.G.T. Aritonang dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.15 WIB, Saksi William S.G.T. Aritonang dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di Indomaret yang berada di SPBU Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Karyawan Indomaret pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik warna Hitam berisi narkoba jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Putih No. WhatsApp 0878 1540 5024. Sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis pil ekstasi tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Andi yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Plastik warna Hitam berisi narkoba jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Putih No. WhatsApp 0878 1540 5024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Joni** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Indomaret yang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.55 WIB, Saudara Andi menghubungi Terdakwa meminta untuk mengantarkan narkoba jenis pil



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ekstasi ke SPBU yang terletak di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa saat tiba di lokasi tersebut. Setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Saudara Andi meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir terlebih dahulu di Jalan Cempaka Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB, setelah Terdakwa tiba di Jalan Cempaka Kota Pekanbaru, Terdakwa menghubungi Saudara Andi dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus Plastik warna Hitam berisi narkoba jenis pil ekstasi yang telah diletakkan di bawah tiang listrik di persimpangan jalan, sesudah Terdakwa mengambil narkoba jenis pil ekstasi tersebut lalu Terdakwa memesan transportasi online menuju ke Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, dan setelah tiba di SPBU Arifin Ahmad sambil menanti dihubungi orang yang akan menerima narkoba jenis pil ekstasi, Terdakwa menunggu di Indomaret yang berada di Areal SPBU. Selanjutnya sekira pukul 03.15 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di Indomaret. Sewaktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik warna Hitam berisi narkoba jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Putih No. WhatsApp 0878 1540 5024. Sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis pil ekstasi tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Andi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Plastik warna Hitam berisi narkoba jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Putih No. WhatsApp 0878 1540 5024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Joni, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 655/BB/VIII/10267/2024 Tanggal 22 Agustus 2024, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat kotor 49,08 gram dan berat bersih 40,74 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 4,08 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,41 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat bersih 36,25 gram untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 8,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2224/NNF/2024 Tanggal 06 September 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Tablet logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 4,08 gram yang disita dari Joni, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Mefedron, yang termasuk jenis Narkoba Golongan I diurutkan ke-75 (tujuh puluh lima) sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dan sisa barang bukti berupa Tablet logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 8 (delapan) butir setelah diperiksa dengan berat bersih 3,26 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100 (seratus) butir narkoba jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda, dengan berat bersih 40,74 gram;
- 1 (satu) bungkus Plastik warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Putih No. WhatsApp 087815405024.

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.55 WIB, Saudara Andi yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan "*Bro, bisa tidak minta tolong antarkan barang (pil ekstasi)*", Terdakwa jawab "*Ya bisa, bro*", kemudian Saudara Andi mengatakan "*Minta tolong antarkan ke dekat SPBU Arifin Ahmad, nanti ada yang menghubungi disana, barangnya ada seratus butir*", Terdakwa jawab "*Yalah bro*", lalu Saudara Andi mengatakan "*Nanti ambil barangnya (pil ekstasi) di bawah tiang listrik dekat simpang Jalan Cempaka ya, bungkus plastik hitam*", Terdakwa jawab "*Oke bro*". Sesudah itu dengan menggunakan transportasi online Terdakwa berangkat menuju ke Jalan Cempaka Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB, setelah Terdakwa tiba di Jalan Cempaka Kota Pekanbaru, Terdakwa menghubungi Saudara Andi dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus Plastik warna Hitam berisi narkotika jenis pil ekstasi yang telah diletakkan di bawah tiang listrik di persimpangan jalan, sesudah Terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasi tersebut lalu Terdakwa memesan transportasi online menuju ke Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, dan setelah tiba di SPBU Arifin Ahmad sambil menanti dihubungi orang yang akan menerima narkotika jenis pil ekstasi, Terdakwa menunggu di Indomaret yang berada di Areal SPBU. Selanjutnya sekira pukul 03.15 WIB, Saksi William S.G.T. Aritonang dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkotika, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di Indomaret. Sewaktu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Arfi Wahyudi selaku Karyawan Indomaret pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam berisi narkotika jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Putih No. WhatsApp 0878 1540 5024. Sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis pil ekstasi tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Andi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Joni** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **Joni** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **Joni** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.55 WIB, Saudara Andi yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan "*Bro, bisa tidak minta tolong antarkan barang (pil ekstasi)*", Terdakwa jawab "*Ya bisa, bro*", kemudian Saudara Andi mengatakan "*Minta tolong antarkan ke dekat SPBU Arifin Ahmad, nanti ada yang menghubungi disana, barangnya ada seratus butir*", Terdakwa jawab "*Yalah bro*", lalu Saudara Andi mengatakan "*Nanti ambil barangnya (pil ekstasi) di bawah tiang listrik dekat simpang Jalan Cempaka ya, bungkusan plastik hitam*", Terdakwa jawab "*Oke bro*". Sesudah itu dengan menggunakan transportasi online Terdakwa berangkat menuju ke Jalan Cempaka Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB, setelah Terdakwa tiba di Jalan Cempaka Kota Pekanbaru, Terdakwa menghubungi Saudara Andi dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus Plastik warna Hitam berisi narkotika jenis pil ekstasi yang telah diletakkan di bawah tiang listrik di persimpangan jalan, sesudah Terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasi tersebut lalu Terdakwa memesan transportasi online menuju ke Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, dan setelah tiba di SPBU Arifin Ahmad sambil menanti dihubungi orang yang akan menerima narkotika jenis pil ekstasi, Terdakwa menunggu di Indomaret yang berada di Areal SPBU. Selanjutnya sekira pukul 03.15 WIB, Saksi William S.G.T. Aritonang dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkotika, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di Indomaret. Sewaktu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Arfi Wahyudi selaku Karyawan Indomaret pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik warna Hitam berisi narkotika jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih No. WhatsApp 0878 1540 5024. Sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis pil ekstasi tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Andi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Joni, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 655/BB/VIII/10267/2024 Tanggal 22 Agustus 2024, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat kotor 49,08 gram dan berat bersih 40,74 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 4,08 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,41 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat bersih 36,25 gram untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 8,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2224/NNF/2024 Tanggal 06 September 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Tablet logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 4,08 gram yang disita dari Joni, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Mefedron, yang termasuk jenis Narkoba Golongan I diurutan ke-75 (tujuh puluh lima) sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dan sisa barang bukti berupa Tablet logo Tengkorak warna Merah Muda sebanyak 8 (delapan) butir setelah diperiksa dengan berat bersih 3,26 gram.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda, dengan berat bersih 40,74 gram, 1 (satu) bungkus Plastik warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Putih No. WhatsApp 087815405024., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Joni** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak0 bulan di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi logo Tengkorak warna Merah Muda, dengan berat bersih 40,74 gram;
- 1 (satu) bungkus Plastik warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Putih No. WhatsApp 087815405024.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,-** (dua ribu rupiah).-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jhonson, F.E. Sirait, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marlinen Gresly S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Deddy Iwan Budiono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhonson, F.E. Sirait, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, S.H.